

श्री धनुषा जिल्ला अदालत
इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद सुवेदी
फैसला

मुद्दा नं. : ०७८-CP-३२८५
मुद्दा रजिष्ट्रेशन नं. ३६-०७८-०६५९८
निर्णय नं. ६९
दायरी मिति:- २०७९/२/१२
फैसला मिति:- २०८०/५/३१

पाण्डव मण्डल केवटको श्रीमती, जिल्ला धनुषा, साविक यज्ञभूमी गा.वि.स.
वडा नं. ६ हाल परिवर्तित ऐ. धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. ७ मा
बस्ने वर्ष ६३ को गुर्की केवटिन१

वादी

विरुद्ध

असर्फी मण्डल केवटको छोरा, जिल्ला धनुषा, साविक यज्ञभूमी गा.वि.स.
वडा नं. ६ हाल परिवर्तित ऐ. धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने
अं.वर्ष ६५ को पाण्डव मण्डल केवट१
ऐ.को छोरा, ऐ.ऐ. बस्ने अं.वर्ष ४० को राम प्रताप मण्डलको हकमा
निजको श्रीमती विनीता देवी मण्डल१
ऐ.को छोरा, ऐ.ऐ. बस्ने अं.वर्ष ३८ को पुण्य प्रताप मण्डलको हकमा
निजको श्रीमती रिंकु कुमारी मण्डल१
ऐ.को छोरा, ऐ.ऐ. बस्ने अं.वर्ष ३५ को घनश्याम मण्डल१
ऐ.को छोरा, ऐ.ऐ. बस्ने अं.वर्ष ३२ को मनोज मण्डल१

प्रतिवादी

मुद्दा :- अंश दर्ता चलन।

वादीका साक्षी:

प्रतिवादीका साक्षी:

प्रमाण:- x

प्रमाण:- x

अदालतबाट बुझिएको

साक्षी:-

प्रमाण:- श्रेस्ता उतार।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ७ (१) एवं मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १८ र १९ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार क्षेत्र भित्रको भई दायर हुनआएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

तथ्य खण्ड

१. म फिरादी वादी र विपक्षी प्रतिवादीमध्येको पाण्डव मण्डल केवट पति/पत्नी नाताको तथा अन्य प्रतिवादीहरू राम प्रताप मण्डल, पुण्य प्रताप मण्डल, घनश्याम मण्डल र मनोज मण्डल छोरा नाताको व्यक्तिहरू भई एकासगोमा बसी आएका छौं। हामी जम्मा ६ अंशियार रहेका छौं। म वादी वृद्धा अवस्थाको भई स्वास्थ्य स्थिति कमजोर भएपछि विपक्षी प्रतिवादी छोराहरूले हेला र अपहेलना गर्न थाले पनि प्रतिवादीहरूको ज्यादतीलाई सहेरै बसें। मेरो सहनशीलतालाई कमजोरी ठानी विपक्षी प्रतिवादी छोराहरूले आफ्नो श्रीमतीहरू (मेरो बुहारीहरू), आफ्नो छोराहरू (मेरो नातिहरू) समेत लगाई मलाई गाली गलौज र कुटपिट गरी मलाई दुर्व्यवहार गरी शारिरीक एवं मानसिक यातना दिई खान लाउनसमेत नदिएको हुँदा बाध्य भई यो फिराद गर्न आएको छु। अतः फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सम्पूर्ण चल अचल श्रीसम्पतिको प्रतिवादीहरूसँग तायदाती फाँटवारी दाखिल गर्न लगाई मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५, २०६, २११, २१६, र २२२ समेतका आधारमा सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ६ भाग लगाई ६ भागको १ भाग अंश दिलाई म वादीको नाउँमा दर्ता गरी चलन चलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद पत्र।
२. विपक्षी वादीले फिराद पत्रमा उल्लेख गरेबमोजिमको नाता सम्बन्धमा म प्रतिवादीको कुनै विमति रहेको छैन। हामी वादी प्रतिवादीहरू बीच हालसम्म अंशवण्डा भएको पनि छैन। विपक्षी वादी म प्रतिवादी पाण्डव मण्डल केवटको श्रीमती हुन्। मैले आफ्नो श्रीमतीलाई कुनै किसिमको दुर्व्यवहार गरेको छैन। मैले निज वादीलाई शारिरीक एवं मानसिक कष्ट दिएको पनि छैन। विपक्षी वादीले कानूनद्वारा नै प्राप्त गरेको जन्मसिद्ध नैसर्गिक हक अधिकार वापतको अंशहक लिए पाएमा म प्रतिवादीलाई कुनै आपत्ति छैन। प्रतिवादीले कानून बमोजिम पाउने अंशहक मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४१ को उपदफा १९ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई मध्यनजर राखी म प्रतिवादी पाण्डव मण्डल केवटले आफ्नो अंशहक छुट्टयाई लिन पाउने गरी इन्साफ गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पाण्डव मण्डल केवटको प्रतिउत्तर पत्र।
३. विपक्षीको कथित दावी अनुसार हामी प्रतिवादी वा हाम्रो श्रीमती र छोराहरूले विपक्षी आमालाई कुटपिटसमेतको कार्य गरेको छैन। हामी प्रतिवादी विपक्षी आमा, बुवा, भाईहरू तथा जहान परिवारको निमित्त बैदेशिक रोजगारमा बिदेश गई बिदेसमा कमाएको सन्चित रकम विपक्षी आमा तथा बुवासमेतको नाउमा पठाई दिँदै गरेको सो रकमबाट हाम्रो सगोल परिवारको व्यवहार राम्रैसँग चल्दै आईरहेको थियो। हामी प्रतिवादी तथा हामी प्रतिवादीको श्रीमतीहरू

- र छोराहरुले विपक्षी आमालाई खान लाउन दिई सेवा सत्कार गर्दै आईरहेका छौं। त्यस्तो अवस्थामा भाईहरुले आफ्नो श्रीमतीको उचालटमा परी बुवासमेतलाई आफ्नो प्रभावमा पारी आमाबाट दायर गर्नु गराउनु भएको प्रस्तुत वादी दावी पूर्णतः झूठा एवं मिथ्या रहेकोले विपक्षीको झूठा नालेश खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी राम प्रताप मंडलका हकमा बिनिता देवी मण्डल र प्रतिवादी पुण्य प्रताप मण्डलको हकमा रिंकु कुमारी मण्डलको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र।
४. प्रतिवादीहरु घनश्याम मण्डल र मनोज मण्डलको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा म्याद मिति २०७९।०३।१३ मा निज प्रतिवादीको घरदैलोमा टाँस तामेल भएकोमा उक्त म्याद भित्र प्रतिउत्तरपत्र नफिराई शुरु म्यादै गुजारी बसेको।
५. यसमा फिराद परेको अधिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २२१, २२२, २२३ र २२४ बमोजिम वादी प्रतिवादीको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी बादी प्रतिवादीबाट दाखिल गराई नपुग अदालती शुल्क लिई फाँटवारीमा उल्लेखित अचल सम्पत्तिको दर्ता श्रेस्ता सम्बन्धित मालपोत कार्यलबाट झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको आदेश।
६. आदेश बमोजिम वादी र प्रतिवादीबाट तायदाती फाँटवारी पेश भई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट दर्ता श्रेस्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको।

ठहर खण्ड

७. नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा बादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुकेश कार्की र प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सूर्यनाथ महासेठले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा बादी दावी अनुसार अंशबण्डा हुनु पर्ने हो वा होइन र अंशबण्डा हुनुपर्ने भए बादीले के, कुन सम्पत्तिबाट के, कति भाग अंश पाउनु पर्ने हो? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो।
८. निर्णयतर्फ विचार गर्दा फिराद परेको अधिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५, २०६, २११, २१६, र २२२ समेतका आधारमा सम्पत्तिको फाँटवारी प्रतिवादीबाट लिई सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई ६ भागको १ भाग म बादीलाई दिलाई मेरो नाममा दर्तासमेत गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बादीको मुख्य फिराद दावी रहेको देखिन्छ। त्यस्तै पाण्डव मण्डल केवटको प्रतिउत्तर पत्र हेर्दा फिरादमा उल्लेखित पुस्तावारीमा विवाद छैन। विपक्षीलाई खानलाउन दिएकै छौं। भएभरको जे सम्पत्ति छ, त्यसमा भाग लगाएर विपक्षीलाई दिन तयार नै रहेका छौं। अंश बण्डा गरेमा मंजुर नै रहेको छ भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखियो। प्रतिवादीहरु रामप्रताप मण्डल र पुण्य प्रताप मण्डलको प्रतिउत्तर पत्र हेर्दा विपक्षी आमालाई कुटपिटको कार्य गरेको छैन। हामी प्रतिवादी तथा हामी प्रतिवादीको श्रीमतीहरु र छोराहरुले विपक्षी आमालाई खान लाउन दिँदै सेवा सत्कार गर्दै आई रहेका छौं। भाईहरुले बुवालाई आफ्नो प्रभावमा पारी आमाबाट

- दायर गर्नु गराउनु भएको झूठा नालेश खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखियो। प्रतिवादीहरू घनश्याम मण्डल र मनोज मण्डलको नाउँमा यस अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा म्याद मिति २०७९।०३।१३ मा निज प्रतिवादीको घरदैलोमा टाँस तामेल भएकोमा उक्त म्याद भित्र प्रतिउत्तरपत्र नफिराई शुरु म्यादै गुजारी बसेको देखियो।
९. फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो दिनसम्मको बण्डा गर्नुपर्ने सम्पतिको तायदाती फाँटवारी दाखिला गराउनु भन्नेसमेत यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार वादी प्रतिवादीहरूले तायदाती फाँटवारी पेश गरी दर्ता श्रेस्तासमेत प्राप्त भएको देखिन्छ। यस प्रकार वादी प्रतिवादीहरू ६ अंशियार रही निजहरू बीच यस अघि अंशवण्डा भएको भन्ने नदेखिँदा वादी प्रतिवादीहरूको तायदातीमा उल्लेख भई दर्ता श्रेस्ता भिडेको घर जग्गासमेतको सम्पत्तिबाट वादीले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २११ समेतका कानूनी आधारमा ६ भागको १ भाग अंश पाउने अवस्था देखिन आयो।
१०. तसर्थ उल्लिखित तथ्य, प्रमाण र कानूनी व्यवस्थासमेतको विवेचित आधारमा वादी प्रतिवादी बीच अंशियार नातामा विवाद नरही यस अघि अंशवण्डा भएको भन्ने नदेखिएकोले फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी वादी प्रतिवादीको तायदातीमा उल्लेख भई श्रेस्ता भिडन आएको घर जग्गासमेतको सम्पत्तिबाट वादीले फिराद दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट ६ भागको १ भाग अंश पाउने र अंशमा पाएको सम्पत्ति निजका नाममा दर्ता भई चलनसमेत चलाई लिन पाउने ठहर्छ। सो ठहरेकाले अरुमा तपसिल बमोजिम गर्नु।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम वादी प्रतिवादीको तायदातीमा उल्लेख भई श्रेस्ता भिडन आएको घर जग्गासमेतको सम्पत्तिबाट वादीले फिराद दावी बमोजिम प्रतिवादीहरूबाट ६ भागको १ भाग अंश पाउने र अंशमा पाएको सम्पत्ति निजका नाममा दर्ता भई चलनसमेत चलाई लिन पाउने ठहरी फैसला भएकोले प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि वादीबाट वण्डा छुट्याई दिए बापत लाग्ने अदालती शुल्क लिई देहायका सम्पत्तिबाट वादीको अंश छुट्याई दिनु भनी वादी प्रतिवादीलाई तहसिल शाखाको तारेख तोकी पठाउनु१

पाण्डव मण्डलको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाहरू:

जिल्ला	गा.वि.स./न.पा.	वडा नं.	कि.नं.	क्षेत्रफल
धनुषा	यज्ञभूमि	५घ	१०५	०-८-१३
धनुषा	यज्ञभूमि	६ग	३६२	०-९-१०
धनुषा	यज्ञभूमि	५घ	३१	०-१८-१
धनुषा	यज्ञभूमि	५घ	१०४	१-०-०
धनुषा	यज्ञभूमि	६ग	३६३	०-१०-०
धनुषा	यज्ञभूमि	६ग	१७०	०-१७-१८

गुर्की केवटिनको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गाहरु:

जिल्ला	गा.वि.स./न.पा.	वडा नं.	कि.नं.	क्षेत्रफल
धनुषा	यज्ञभूमि	६ ग	५७३	०-५-१३
धनुषा	यज्ञभूमि	६ ख	६८१	०-६-१०
धनुषा	जनकपुर	९	१२९	०-०-८-१ (फुकुवा भएका बखत)
जिल्ला धनुषा, यज्ञभूमि गा.वि.स. वडा नं. ६ अन्तर्गतको गाउँब्लकको जग्गा र घर दर्ता भएका बखत				

प्रस्तुत मुद्दा अन्तिम भएपछि वादीले फिरादसाथ दाखिला गरेको अदालती शुल्क रु.१,५००।- र नपुग अदालती शुल्क रु.२८,५८०।- समेत जम्मा रु.३०,०८०।- भराई पाउँ भनी प्रतिवादीहरुको यसै सरहदको जेथा देखाई दरखास्त दिएमा कुनै दस्तुर नलिई प्रतिवादीबाट वादीलाई भराई दिनु-----२

प्रस्तुत फैसलामा चित्त नबुझे मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५(१) बमोजिम फैसला प्रमाणीकरण भएको मितिले ३० दिनभित्र श्री उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन लाग्ने भए पनि ऐजन दफा २०५(३) को अवस्था हुँदा दफा २०० को उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीलाई फैसलाको सूचना सहितको पुनरावेदनको म्याद दिई रहनु परेन३

प्रतिवादीहरुमध्येका घनश्याम मण्डल र मनोज मण्डलले शुरु म्याद गुजारी बसेको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०६ बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने अवस्था नभएकोले ऐजन दफा १९७(५) बमोजिम फैसलाको सूचना दिनु४

सरोकारवालाले नक्कल मागे नियमानुसार लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनु.....५

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी, फैसला प्रमाणीकरण भएको जानकारी अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी वेवसाइटमा प्रकाशन गरी, फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु.....६

(नारायणप्रसाद सुवेदी)
जिल्ला

न्यायाधीश

फैसला तयार गर्न सहयोग पुऱ्याउने.

क.अ. विवेक कुमार चौधरी

इजलास अधिकृत: जितेन्द्रकुमार पाण्डेय

फैसला मिति: २०८०।५।३१।१

प्रमाणीकरण मिति: २०८०।६।२४।४

अदालतको छाप